

第70503349号“伯灵顿BURLINGTON”商标准予注册的决定

异议人：帕丁顿有限公司

委托代理人：北京伟和知识产权代理有限公司

被异议人：华喜酒业（北京）有限公司

委托代理人：北京快又好信息技术有限责任公司

异议人帕丁顿有限公司对被异议人华喜酒业（北京）有限公司经我局初步审定并刊登在第1859期《商标公告》第70503349号“伯灵顿BURLINGTON”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“伯灵顿BURLINGTON”指定使用在第32类“以啤酒为主的鸡尾酒、啤酒、姜汁啤酒、麦芽啤酒”商品上。异议人引证在先注册的第22908776号“帕丁顿熊”商标核定使用在第32类“制饮料用糖浆、饮料制作配料”商品上。双方商标指定使用商品在功能、用途等方面存在一定差异，不属于类似商品，因此双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人另引证在先注册的第22908723号“PADDINGTON BEAR”商标、第22908776A号“帕丁顿熊”商标核定使用在第32类“啤酒、矿泉水（饮料）”等商品上。虽双方商标指定使用商品在功能、用途等方面基本相同，属于同一种或类似商品，但双方商标在文字及字母构成及含义、呼叫及整体外观等方面具有一定区别，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。鉴于被异议商标与异议人主张在先权利的角色名称“PADDINGTON(帕丁顿熊/伯灵顿)”可以区分，因此异议人称被异议商标损害其特有名称权、商品化权等在先权益的异议理由我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第70503349号“伯灵顿BURLINGTON”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年05月20日